



Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK 6769)

İnovasyonun ve Kurumsal Değerin Korunma Mimarisi: Stratejik Bir Rehber

SMK 6769'un Stratejik Amacı



Kanunun Özü (Madde 1):

Marka, coğrafi işaret, tasarım ve patent haklarının korunarak teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin güvence altına alınması.



İş Dünyası İçin Anlamı:

Fikirlerinizi hukuki bir kalkanla çevrelemek, haksız rekabeti önlemek ve Ar-Ge / Marka yatırımlarınızı ticari tekele dönüştürmek.

Fikri Mülkiyetin Anatomisi: Tek Ürün, Dört Kalkan



Marka (Madde 4):
Ürünün kimliği ve adı.



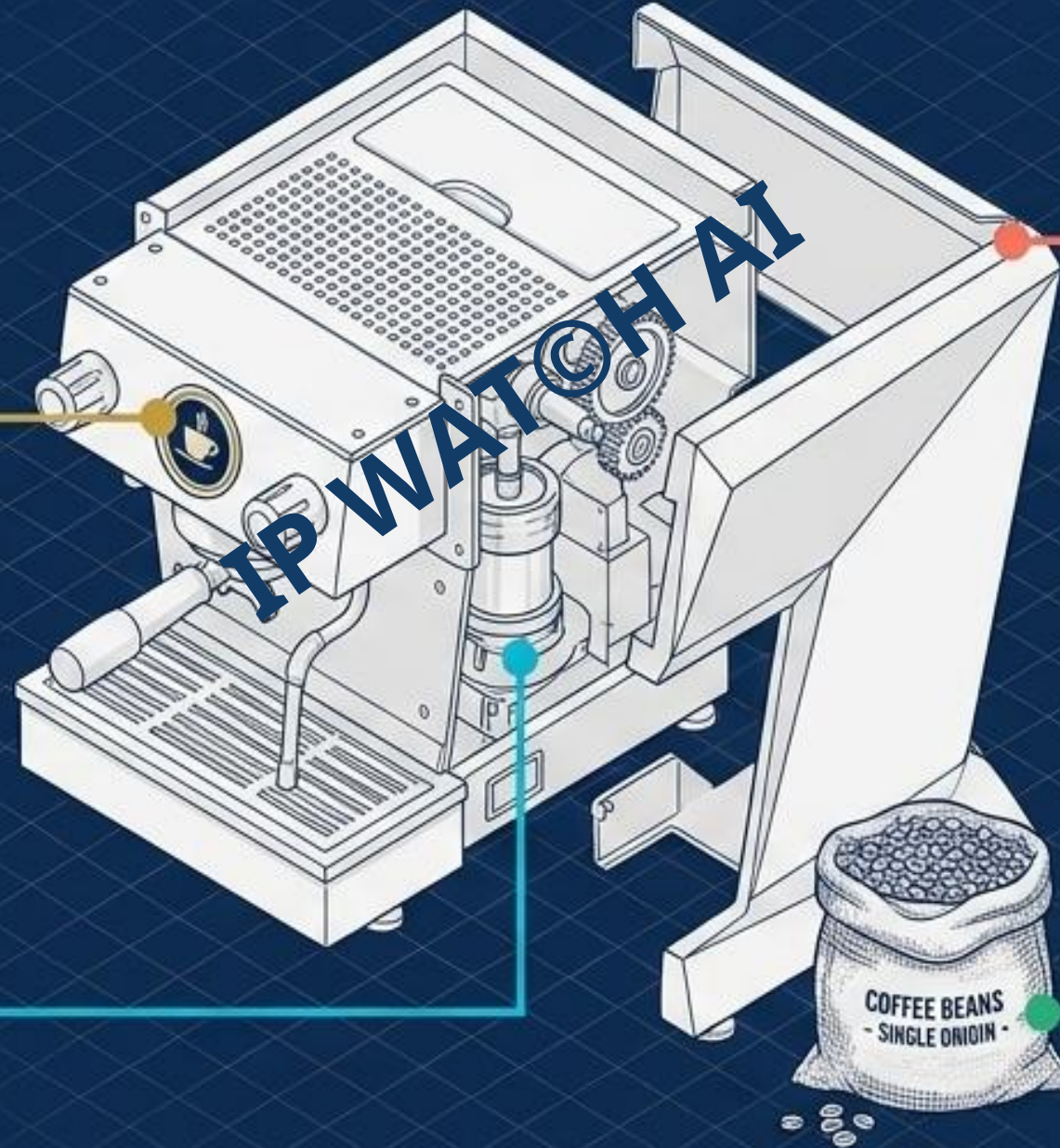
Tasarım (Madde 55):
Ürünün özgün görünümü ve estetiği.



Patent (Madde 82):
Yeni ve sanayiye uygulanabilir teknik mekanizma.



Coğrafi İşaret (Madde 34):
Belirli bir yöreye özgü kalite ve köken.



Marka (Kalkan 1): Kurumsal Kimliğin Korunması



Neler Marka Olabilir? (Madde 4):

Sözcükler, kişi adları, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve ambalaj biçimleri. (Şart: Ayırt edici olmalı).



5 Yıllık Kullanım Kuralı (Madde 9):

Tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde Türkiye’de “ciddi biçimde” kullanılmayan veya kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markalar iptal edilir. (Use it or lose it).

Marka Tescilinde Ret Matrisi

 Mutlak Ret Nedenleri - Madde 5	  Nispi Ret Nedenleri - Madde 6
Tanım: Kurumun resen reddettiği temel ihlaller.	Tanım: Önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilenler.
Kriterler: • Ayırt edici niteliği olmayanlar. • Cins, kalite, miktar belirten genel ifadeler. • Dini semboller veya genel ahlaka aykırı işaretler.	Kriterler: • Tescilli marka ile karıştırılma ihtimali. • Tanınmış markanın itibarından haksız yarar sağlama. • Kötü niyetli başvurular.

Coğrafi İşaret (Kalkan 2): Yöresel Özgünlüğün Tescili



Menşe Adı - Madde 34/1-a



%100 Yöresel: Üretimi, işlenmesi ve diğer tüm işlemleri belirlenen coğrafi sınırdaki gerçekleştirmek zorundadır. (Tüm özelliklerini o yöreden alır).

Mahreç İşareti - Madde 34/1-b



Kısmen Yöresel: Üretimi, işlenmesi veya diğer işlemlerinden en az biri o coğrafi sınır içinde yapılmalıdır. (Ünü o bölgeyle özdeşleşmiştir).

Tasarım (Kalkan 3): Estetik Zırh



Temel Şartlar (Madde 56)



- Yenilik: Dünyanın hiçbir yerinde kamuya sunulmamış olması.
- Ayırt Edicilik: Bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimin farklı olması.

Kapsam Dışı (Madde 56/2 & 58)



- Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri korunmaz.
- Görünmezlik Kuralı: Birleşik bir ürüne takılan parça, normal kullanımda görünmüyorsa tasarım koruması alamaz.

Patent (Kalkan 4): İnovasyon Motoru

Bir buluşun patentlenebilmesi için “Kutsal Üçlü” (Madde 82/1)

Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna (dünya çapında) dâhil olmamalı. Daha önce hiçbir yerde açıklanmamış olmalı.

Buluş Basamağı: Uzman bir kişi için aşikâr (kolayca akla gelebilecek) olmamalı. Mevcut tekniğe belirgin bir ilerleme katmalı.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmalı. Teorik değil, pratik olmalı.



Patentlenemezlik Alanı (Exclusion Zone)



Zihni ve Ticari (Madde 82/2):

Bilgisayar programları, iş faaliyetleri, oyun kuralları, matematiksel yöntemler ve keşifler.



Estetik (Madde 82/2):

Edebiyat, sanat ve bilim eserleri (Bunlar Telif Hakları kapsamındadır).



Biyolojik & Tıbbi (Madde 82/3):

İnsan veya hayvanlara uygulanacak tedavi ve teşhis yöntemleri.



Etik (Madde 82/3):

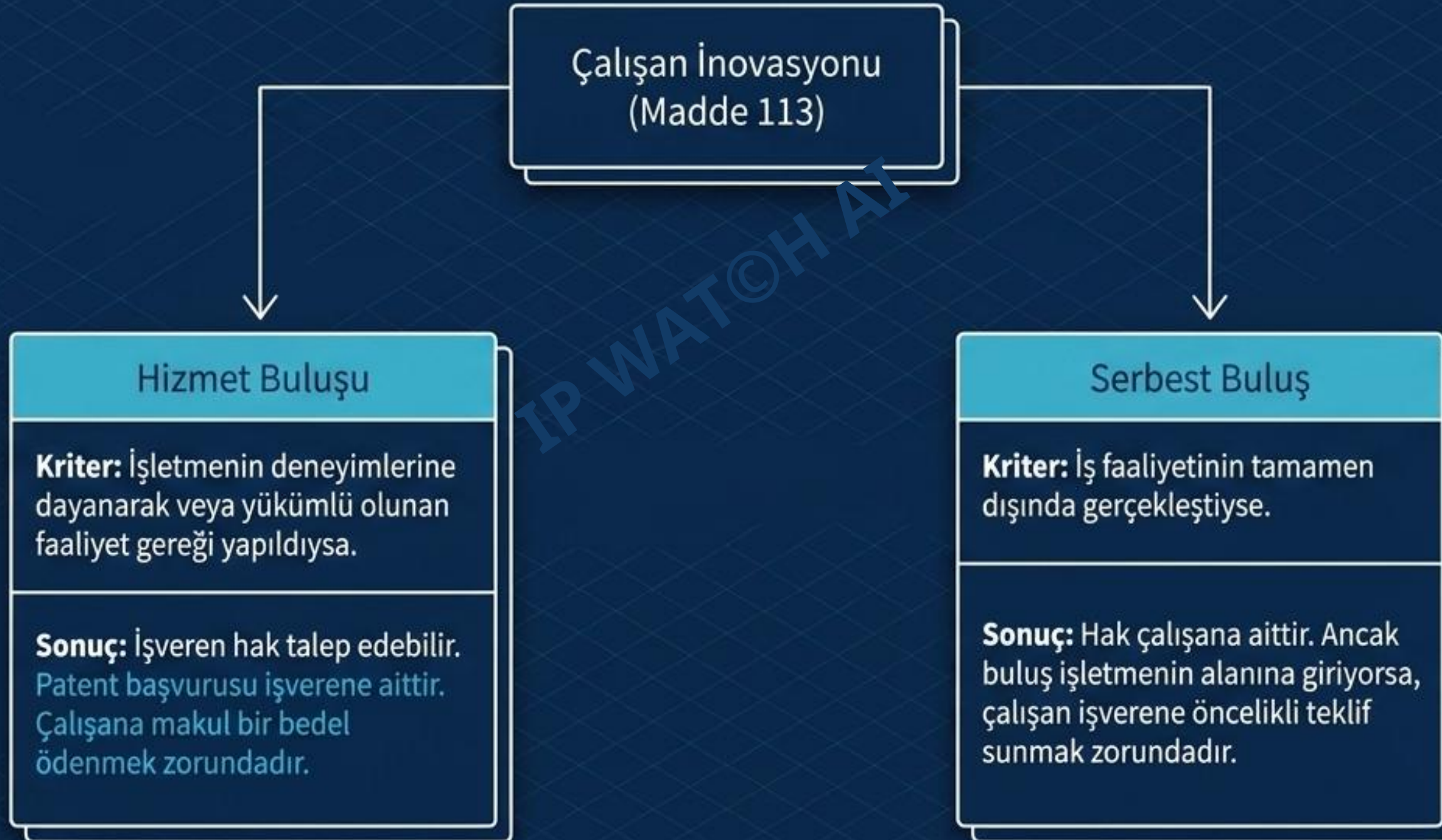
İnsan klonlama işlemleri ve kamu düzenine/genel ahlaka aykırı buluşlar.

Hız ve Süre İkilemi: Patent vs. Faydalı Model



Patent	Faydalı Model
Süre: 20 Yıl (Madde 101). Kesin ve uzatılamaz.	Süre: 10 Yıl (Madde 101).
Avantaj: En güçlü ve kapsamlı koruma.	Avantaj: Daha hızlı tescil süreci, daha düşük maliyet (Küçük Patent).
Süreç: İnceleme raporu ve uzun onay süreci gerektirir.	Sınırlama: Kimyasal formüller ve usuller için faydalı model alınamaz (Kanuni genel kural).

İnovatörün İkilemi: Çalışan Buluşları Kimindir?



Devletin Müdahalesi: Zorunlu Lisans

Context (Madde 129): Devletin, patent sahibinin tekel hakkını sınırlandırıp, buluşun başkaları tarafından kullanılmasına izin verdiği 5 acil durum:

1. Kullanılmama:

Patentin 3 yıl boyunca makul sebep olmadan kullanılmaması.

3. Rekabetin İhlali:

Patent sahibinin rekabeti bozucu faaliyetleri.

5. Patent Bağımlılığı:

Yeni bir inovasyonun, önceki bir patente tecavüz etmeden üretilmemesi durumu.

2. Kamu Yararı:

Millî güvenlik veya ülkenin teknolojik gelişimi için hayati risk (Madde 132).

4. Kamu Sağlığı:

Acil eczacılık ürünleri ihtiyacı ve ihracatı.



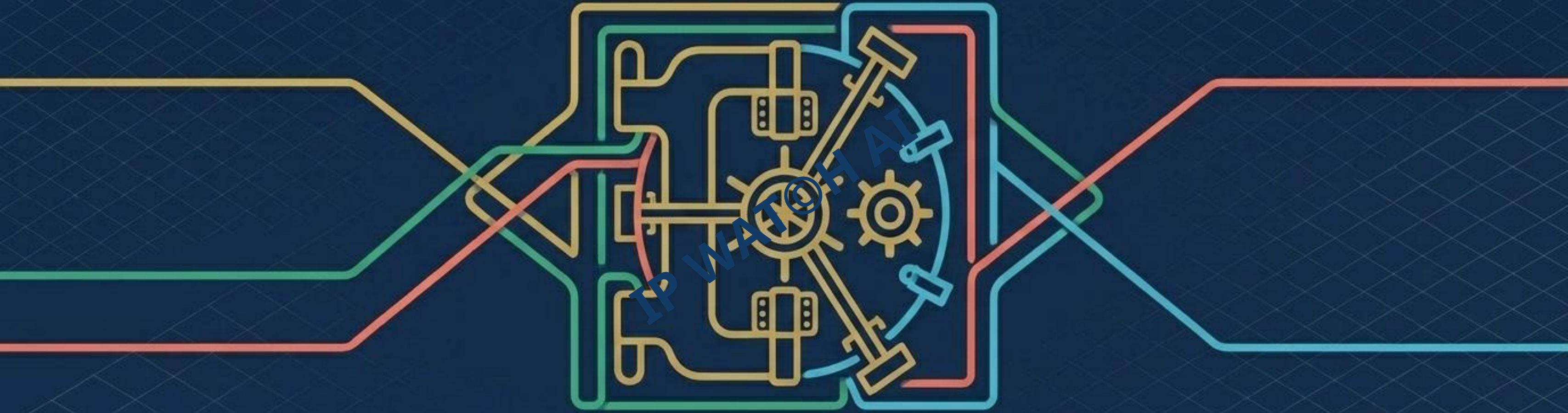
İhlal Radarı ve Yaptırımlar (Hakkın İhlali ve Tecavüz)



Fikri Mülkiyet Sentez Matrisi (The Ultimate Master Matrix)

	Marka	Coğrafi İşaret	Tasarım	Patent
Süre (Lifespan)	10 Yıl	Süresiz, yıllık denetim	5 Yıl, Max 25 Yıl	20 Yıl
Yenilenebilir mi?	Sonsuz kez Evet	Uygulanamaz	Evet, 5'er yıl	Hayır
Temel Şart	Ayırt Edicilik	Yöresel Özdeşleşme	Yenilik ve Ayırt Edicilik	Yenilik ve Buluş Basamağı
Kullanılmama İptali	5 Yıl	Denetim ihlali	Yok	3 Yıl - Zorunlu Lisans

Fikirlerinizi Şansa Bırakmayın



İnovasyon tek başına yeterli değildir; onu ticari bir tekele dönüştüren şey stratejik korumadır. **Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK 6769)**, şirketinizin geleceğini güvence altına alan mimari plandır.

Stratejinizi belirleyin. Doğru kalkanı seçin. Değerinizi tescilleyin.